

Edition Multimédi@

Economie numérique et nouveaux médias

N°338 • Lundi 3 mars 2025

Pages

▶ Événement	La crise financière inquiétante de l'IGN 1
Décryptage	• Donald et Ursula : « Je t'aime, moi non plus » • Android (Google) gagne du terrain sur iOS (Apple) 3
Marché	Taxe streaming : 18 millions d'euros en 2025 4
Stratégie	The Walt Disney Company booste son streaming 5
Politique	Digital Networks Act (DNA) : en orbite pour 2025 6
Zoom	Le livre blanc « télécoms » veut moins d'opérateurs 7
Juridique	« DeFi » et « NFT » en Europe : vers un MiCA 2 8
Indicateur	MVNO, Intelligence artificielle, Télé & Pub, Radio 10
Agenda	MWC Barcelona, i-Expo, Paris Blockchain Week, Cannes 12

▶ Gratuité des données géographiques et concurrence des Gafam : l'ancien monopole IGN est fragilisé

L'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), établissement public que dirige depuis 2021 Sébastien Soriano, se retrouve en difficulté financière chronique malgré une hausse de 5 % de ses subventions en 2025, à 96,8 millions d'euros, sur un budget de plus de 180 millions d'euros.



© IGN

Sur les 518,8 millions d'euros de crédits du programme « Expertise, information géographique et météorologie » inscrits dans la loi de finances 2025 promulguée le 15 février dernier (1), près de 20 % seront versés à l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), soit une subvention de 96,8 millions d'euros au titre de ses missions de service public. Mais cette manne de l'Etat (2) ne couvre que la moitié de son budget.

L'an dernier, l'IGN a dépensé 192 millions d'euros (dont près des deux-tiers en masse salariale), en hausse de 3 % sur un an, tandis que ses recettes ont été de 185 millions d'euros, en hausse de 2 %, dont seulement 32,5 millions en chiffre d'affaires propre. Résultat : son déficit budgétaire en 2024 atteint 7 millions d'euros (voir tableau page suivante). C'est que l'ancien monopole public français des données géographiques – monopole aboli il y a près de quinze ans par la Commission européenne (3) – est de plus en plus confronté

à la volonté politique de rendre les données publiques accessibles gratuitement (en *open data*), et à la concurrence accrue des Gafam (Google en tête). C'est dans ce contexte budgétaire complexe que Sébastien Soriano (photo), ancien président de l'Arcep (2015-2021) et par ailleurs auteur de l'ouvrage « Un avenir pour le service public » (Odile Jacob, 2020), a débuté en janvier 2025 un second mandat de quatre ans comme directeur général de l'IGN – renouvelé par décret présidentiel (4).

Budget 2025 : « L'IGN "va dans le mur" »

Contacté par *Edition Multimédi@*, un porte-parole de cet établissement public administratif placé sous la double tutelle des ministres chargés de l'écologie et des forêts indique que « le contrat d'objectifs et de performance (COP) de l'IGN pour 2025-2029 devrait être signé avec l'Etat en juin » – le COP 2020-2024 étant arrivé à échéance. Dans une note de la commission des finances du Sénat, que nous avons consultée, le rapporteur

(Suite en p. 2)

Mots-clés : Android • Big Tech • Blockchain • Cartographie 3D • Chaîne payante • Chronologie des médias • Cinéma français • Consolidation du marché • Consommateurs • Contribution équitable • Conflits d'intérêts • Crypto-actifs • Data • DeFi • DMA • Digital Networks Act (DNA) • DSA • Données géographiques • Données publiques • DST [Digital Service Taxes] • Fair share • Fiscalité numérique • GAFAM • Géocommun • Hollywood • IA génératives • Internet à péage • iOS • LCB-FT • Majors du cinéma • MiCA • Musique en ligne • Neutralité de l'Internet • Network fees • NFT • Open data • Réforme audiovisuelle • Secret fiscal • Service universel • Smartphones • Taxe streaming • TSN

Edition Multimédi@ est une publication bimensuelle paraissant un lundi sur deux

Prochain numéro : Lundi 17 mars 2025 • Abonnement : 01.39.15.62.15

► La crise financière inquiétante de l'IGN (suite de la Une)

Vincent Capo-Calellas (centriste) a tiré en novembre 2024 la sonnette d'alarme au sujet des finances de l'IGN, à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances 2025. Pour la commission des finances du Sénat, « budgétairement et à très court terme, l'IGN "va dans le mur" » et « le modèle économique de l'IGN se trouve aujourd'hui dans une impasse ». Le rapporteur se réfère aussi à son précédent rapport sur l'IGN, de 2022 cette fois, où déjà il s'« inquiét[ait] quant à la fragilité du nouveau modèle économique de l'IGN » sujet à « trou d'air ».

Bouleversement de l'économie de la donnée

La nouvelle boussole de l'IGN consiste à « outiller la Nation pour comprendre son territoire à l'heure des grands bouleversements écologiques et numériques ». Il y a six ans, en mars 2019, la Cour des comptes s'inquiétait déjà elle aussi du modèle économique de l'IGN « remis en cause » par « la transformation générale de l'économie de la donnée ». D'autant que l'institut de Saint-Mandé (commune du Val-de-Marne où est son siège historique), est soumis depuis plusieurs années à une « injonction paradoxale » (dixit la Cour des comptes) : développer ses ressources propres, notamment par la commercialisation des données géographiques, tout en procédant à leur diffusion gratuite dans le cadre de la politique de l'*open data* des données publiques.

« A quoi peut encore servir un institut cartographique à l'heure où chacun se promène avec des cartes dans son smartphone ? », s'interrogeait justement la présidente du conseil d'administration de l'IGN, Emmanuelle Prada-Bordenave (photo ci-dessus), dans le dernier rapport d'activité 2023 de l'institut publié l'été dernier. « L'IGN [devenu] un organisme résolument numérique [...] est un atout majeur pour aider notre pays à [...] se réapproprier la représentation de ses territoires, laquelle risquait sinon d'être accaparée par les géants du numérique », assure-t-elle. A l'ère de la gratuité des données publiques et des applications géolocalisées, l'IGN se retrouve entre le marteau et l'enclume – après avoir été remis en question et même contesté dans sa légitimité. La chute de son chiffre d'affaires réalisé auprès du grand public, passant de plus de 10 millions d'euros en 2017 à 6 millions



d'euros en 2024 illustre cette démonétisation des données géographiques due à la gratuité et à une nouvelle concurrence. Car sur le marché mondial du partage de données géographiques, des Big Tech américaines – championnes du Big Data – règnent en maître avec leurs outils numériques tels que Street View de Google, Mapillary de Meta ou encore Look Around d'Apple. Pour tenter de faire une place dans ce domaine de la photo-cartographie des territoires, l'IGN et OpenStreetMap ont lancé en 2022 une « start-up d'Etat » baptisée Panoramax. Elle se veut une alternative aux Gafam, gratuite et libre d'utilisation, relevant des « géocommuns » de l'IGN (5), déclinaison géographique des communs numériques (6). « Toute personne peut prendre des photographies des lieux afin d'alimenter la base de données », invite Panoramax. Aujourd'hui, selon les constatations de Edition Multimédia, sa base de données atteint à ce jour 50 millions de photos composent, pour plus de 425.000 kilomètres carrés couverts grâce à plus de

741 contributeurs grand public et collectivités (7). Autre initiative de taille en *open data*, donc gratuite et accessible à tous une fois aboutie : la cartographie en 3D de l'intégralité de la France, pour créer un « jumeau numérique » de tous ses territoires (8). Il s'agit pour l'IGN de modéliser le pays en haute densité, soit 10 points par mètre carré en moyenne. Cette France en 3D sera utile pour le grand public, la prévention des risques, l'observation de la ressource forestière,

ou encore l'aménagement du territoire. Gratuit, Panoramax a un coût : 60 millions d'euros sur cinq ans, financés non pas par l'IGN mais par l'Etat. « L'ensemble du territoire (hors Guyane) devrait être couvert d'ici fin 2025 », précise l'établissement public (9).

Un opérateur de data, d'IA et de 3D face aux Gafam

Pour le grand public encore, une application mobile gratuite « Cartes IGN » a été lancée en mai 2024, téléchargeable sur smartphones et tablettes via Google Play (plus de 1 million de téléchargements) et l'App Store, présenté par l'institut de Saint-Mandé comme « une application qui permet à tous les citoyens de "découvrir le territoire", ses évolutions, et de s'y repérer sans dépendre de représentations biaisées d'acteurs économiques comme les Gafam »... Cartes IGN (10)

est une réponse à la française aux Google Maps, Waze (racheté par Google en 2023) et autres Apple Plans. Plus largement, l'IGN a lancé en 2024 la version *bêta* publique du site web [Cartes.gouv.fr](https://cartes.gouv.fr) qui s'appuie sur Géoplateforme, une infrastructure « communauté » qui a nécessité 23,8 millions d'euros sur cinq ans, financés par l'IGN avec un soutien de l'Etat pour 3,6 millions d'euros.

Devenu grand opérateur *data* en France, l'institut géographique est aussi en pleine mutation avec l'intelligence artificielle (IA), la *data science*, l'altimétrie 3D ou encore la géovisualisation. L'IA est mise au service de la carte d'occupation du sol, dit OCS GE, projet distingué en février 2025 par Bercy (DGE) lors du Sommet de l'IA (11). Par ailleurs, Bercy utilise l'IA, via son service des impôts (DGFIP), pour traquer la fraude fiscale en détectant automatiquement des piscines non déclarées (12) sur la base d'images aériennes de l'IGN. @

Charles de Laubier

Evolution du budget annuel de l'IGN

(2017-2024, en milliers d'euros)



Source : Edition Multimédia, d'après la commission des finances du Sénat.

(1) - <https://lc.cx/LF2025> • (2) - Le reste des 518,8 millions d'euros en 2025 du « programme 159 » vont au Céréma et à Météo-France. • (3) - <https://lc.cx/FinMonopole2011> • (4) - <https://lc.cx/Dcret030125> • (5) - Incubateur « La Fabrique des géo-communs », lancé par l'IGN en 2021. • (6) - Lire EM@310, p. 5. • (7) - <https://lc.cx/Panoramax> • (8) - Programme national « LiDAR HD ». • (9) - <https://lc.cx/France3D> • (10) - <https://lc.cx/CartesIGN> • (11) - <https://lc.cx/OCS-GE> • (12) - Lire EM@322, p. 5.

« Trump II » • Europe • DST • DSA • DMA

Numérique : entre Donald et Ursula, rien ne va plus

En fait. Le 21 février, le 47^e président des Etats-Unis, Donald Trump, s'en est pris aux « taxes GAFA » mises en place par plusieurs pays européens, France en tête. Il menace l'Europe de représailles avec des droits de douane. Tandis que le Congrès américain dénonce, lui, les règlements DMA et DSA.

En clair. Après MAGA (« Make America Great Again »), slogan initié durant l'ère « Trump I » (« Rendre à l'Amérique sa grandeur »), voici en plus « SASOIE » (« Safeguarding America's Sovereignty Over Its Economy ») que le locataire de la Maison-Blanche scande désormais (« Préserver la souveraineté de l'Amérique sur son économie »). Le 47^e président des Etats-Unis, Donald Trump, a signé le 21 février un memorandum « pour défendre les entreprises et les innovateurs américains contre l'extorsion à l'étranger ».

Extorsion ? Le mot est provocateur et suggère une infraction. Il cible en premier lieu la « taxe GAFA », cette taxe sur les services numériques (TSN) qu'une demi-douzaine de pays européens – la France en premier, en 2019, sous l'administration « Trump I » – ont instauré pour prélever un pourcentage (3 % en France) du chiffre d'affaires des géants du numérique au-delà d'un seuil de revenu annuel généré dans le pays concerné (750 millions d'euros en France). Mais la TSN (ou DST pour Digital Service Taxes), n'est pas la seule règle européenne à être dans le collimateur de l'administration « Trump II ». « Cette administration étudiera les mesures à prendre pour lutter contre les DST, les amendes,

les pratiques et les politiques que les gouvernements étrangers imposent aux entreprises américaines », prévient Donald Trump dans son memorandum (1). Autre grief de Washington : « L'administration [« Trump II », ndlr] examinera si une loi, une politique ou une pratique de l'Union européenne ou du Royaume-Uni incitent les entreprises américaines à développer ou à utiliser des produits et des technologies qui portent atteinte à la liberté d'expression ou favorisent la censure », ciblant notamment le Digital Services Act (DSA) et le Digital Markets Act (DMA). Et de menacer l'Europe et d'autres pays de « mesures punitives comme les tarifs douaniers ».

Du côté du Congrès américain cette fois, deux républicains – Jim Jordan et Scott Fitzgerald – ont écrit le 23 février une lettre (2) à Teresa Ribera, vice-présidente de la commissaire européenne, en charge de la concurrence, pour demander des explications sur les mesures du DMA « qui peuvent cibler les entreprises américaines ». Jim Jordan avait une première fois écrit le 31 janvier (3), cette fois à Henna Virkkunen, à propos du DSA. La visite de Macron à Trump le 25 février n'a pas permis du tout d'enterrer la hache de guerre. @

Notes

(1) - <https://lc.cx/WH-21-02-25>

(2) - <https://lc.cx/JJ-SF-230225>

(3) - <https://lc.cx/Politico310125>

Smartphones • OS • « Pomme » • « Robot »

Android (Google) gagne du terrain sur iOS (Apple)

En fait. Du 3 au 6 mars, se tient la 39^e édition du Mobile World Congress (MWC) à Barcelone, grand-messe de la mobilité organisée par l'association mondiale des opérateurs mobiles, la GSMA. Les smartphones augmentent leur emprise sur les usages numériques, leurs ventes étant à nouveau en hausse.

En clair. C'est reparti. Les ventes mondiales de smartphones ont repris le chemin de la croissance en 2024, avec une hausse de 6,1 % en volume, pour atteindre plus de 1,2 milliard d'unités, après deux années de forte baisse. Et selon les prévisions du cabinet d'études IDC publiées le 25 février, soit moins d'une semaine avant l'ouverture le 3 mars et pour quatre jours de la 39^e édition du « MWC Barcelona » en Espagne, l'année 2025 s'annonce encore bien orientée, malgré un ralentissement de la croissance : le nombre de smartphones vendus est attendu en hausse de 2,3 %, à près de 1,3 milliard d'unités (1).

Mais derrière cette embellie globale des petits écrans, sur fond de croissance ralentie tout de même, un bras de fer s'intensifie entre les systèmes d'exploitation mobiles Android de Google et iOS d'Apple. Or la marque à pomme perd du terrain face à l'accélération des ventes du robot bugdroid (vous savez, le logo d'Android), et cela va s'accroître encore en 2025 : « Android devrait croître 40 % plus vite que iOS cette année, avec une croissance de 2,5 % par rapport à l'an dernier, alimentée par une croissance de 5,6 % en Chine, indique Nabila Popal, directrice de recherche chez IDC. Alors que iOS va chuter de 1,9 %

en Chine cette année » (2). Et ce, malgré le déploiement en cours de l'IA (Apple Intelligence) et le lancement récent de smartphones moins chers (iPhone 16E). En 2024 cette fois, Android a enregistré une croissance de 7,6 %, supérieure à la croissance globale du marché mondial des smartphones. L'iOS, lui, a sous-performé à 0,4 %.

La firme de Cupertino, dirigée par Tim Cook depuis août 2011, sauve la face de justesse grâce à la croissance de son plus grand marché, les Etats-Unis, ainsi qu'à la dynamique des marchés émergents tels que l'Inde et l'Indonésie. Apple accumule les défis sur ses grands marchés, notamment américain et européen où la concurrence avec les « Android » – les smartphones de Samsung en tête – est rude, alors que les cycles de renouvellement des portables se sont allongés et que le marché des smartphones d'occasion est en pleine croissance. Quant au segment de marché des téléphones pliables, où Apple est toujours absent, il affiche une croissance à deux chiffres, et ce sera aussi le cas en 2025. Mais la Pomme prépare un modèle pliable pour le second semestre 2026, révèle le 23 février le média sud-coréen ETNews (3). @

Notes

(1) - Précisément 1,26 milliard de smartphones vendus prévus en 2025, selon IDC.

(2) - <https://lc.cx/IDC-240225>

(3) - <https://lc.cx/ETNews230225>

Taxe streaming : 18 millions d'euros en 2025... si toutes les plateformes assujetties paient

Le Centre national de la musique (CNM), qui est à la musique ce que CNC est au cinéma, est doté d'un budget 2025 de près de 140 millions d'euros, dont 18 millions de la « taxe streaming » payée par les Spotify, Deezer et autres Apple Music. Cette dernière a rapporté moins que prévu en 2024.



Jean-Baptiste Gourdin (*photo*) a pris le 10 février 2025 ses fonctions de président du Centre national de la musique (CNM), après y avoir été nommé par décret du président de la République, Emmanuel Macron (1). Cet établissement public à caractère industriel et commercial, créé en

2019 et placé sous la tutelle du ministre de la Culture (2), se retrouve depuis les deux dernières années avec un budget annuel qui a quasiment triplé – à environ 140 millions d'euros – par rapport aux budgets cumulés des organismes qu'il a remplacés (CNV (3) et quatre associations (4)).

Notes

(1) - <https://lc.cx/Dcret050225>

(2) - <https://lc.cx/Loi301019>

(3) - Centre national de la chanson, des variétés et du jazz (CNV).

(4) - FCM, Burex, Irma et Calif.

(5) - <https://lc.cx/LF14-02-25>

(6) - Art. 163 de la LF 2025.

(7) - <https://lc.cx/Musiq>

(8) - Direction générale des Finances publiques (DGFIP), au ministère des Finances (Bercy).

(9) - Lire *EM@313*, p. 3.

(10) - Mars 2024.

(11) - <https://lc.cx/LesEchos171224>

(12) - <https://lc.cx/CirculaireTS>

(13) - <https://lc.cx/CNM171224>

(14) - Centre national du livre (CNL).

« Taxe streaming » : levée du secret fiscal

Pour financer son budget 2025 de 137,6 millions d'euros – tel qu'il a été approuvé par son conseil d'administration le 16 décembre dernier –, dont 85,6 % iront aux fonds de soutiens de la musique, la loi de finances 2025, promulguée au *Journal Officiel* du 16 février (5), chiffre les deux recettes fiscales qui alimenteront en partie les caisses de cet établissement public : la taxe sur les spectacles de variétés (dite « billetterie ») pour 53,1 millions d'euros, et la « taxe streaming » (officiellement « *taxe sur la diffusion en ligne d'enregistrements phonographiques musicaux ou de vidéomusiques* ») pour 18 millions d'euros, soit un total d'impositions de 71,1 millions d'euros. Le reste provient de l'aide de l'Etat (dont la subvention du ministère de la Culture). La nouveauté est que cette même loi de finances 2025 prévoit que le CNM « *peut [désormais] recevoir de l'administration des impôts tous les renseignements [...] relatifs aux bases taxables et aux montants de la taxe [streaming] et ceux nécessaires au recouvrement et au contrôle de l'imposition [sur le spectacle vivant]* » (6).

Ce droit de communication est une des suggestions de réforme émise par la Cour des comptes dans son rapport sur le CNM, document d'octobre 2024 publié en janvier dernier (7), afin de « *lever le secret fiscal en permettant aux agents de la DGFIP (8) et à l'administration fiscale de transmettre au CNM les données pertinentes* ». Cela va permettre désormais à l'établissement public de la musique d'évaluer les crédits d'impôt, d'avoir de meilleures conditions de recouvrement et de contrôle de la « *taxe billetterie* », ainsi que de prévoir le rendement de la taxe streaming collectée par la DGFIP. Cette taxe streaming, encore controversée aujourd'hui, consiste à imposer un taux de 1,2 % sur le chiffre d'affaires que les plateformes de musique en ligne

réalisent en France, au de-là d'un plancher d'imposition de 20 millions d'euros (9). La Cour des comptes a d'ailleurs recommandé au gouvernement d'« *introduire une modulation des taux de la taxe streaming en fonction du chiffre d'affaires des contributeurs* ».

Cet impôt « musical » est recouvré et contrôlé par la DGFIP – laquelle prélève au passage en tant que percepteur 4 % de frais de gestion – pour le compte du CNM, lequel la perçoit par versements mensuels, le premier étant intervenu il y a un an maintenant (10). Or si la loi de finances 2025 a bien prévu 18 millions d'euros de recettes fiscales au titre de cette taxe streaming, encore faut-il savoir qui s'en acquitte effectivement... ou pas. Car le problème est que toutes les plateformes de streaming assujetties ne paient pas leur taxe streaming. Ainsi, 15 millions d'euros de recettes avait été prévus l'an dernier, mais le rendement serait inférieur à 10 millions d'euros (11). « *Le montant définitif 2024 sera rendu public à l'issue de l'approbation de notre compte financier, courant avril* », indique à *Edition Multimédia* Jean-Baptiste Gourdin. Certaines plateformes musicales attendaient la publication – au *Bulletin officiel des finances publiques-impôts* (Bofip) édité par la DGFIP justement – de la circulaire fiscale des règles applicables à cette taxe streaming. Or, selon nos constatations, cette circulaire n'a été publiée que le 18 décembre 2024 (12). Spotify était vent debout contre cette taxe streaming. Le CNM peut maintenant espérer un rendement bien meilleur en 2025, s'il n'y a pas de mauvais payeurs. Cela tombe bien car le CNM a vu pour cette année son budget de fonctionnement raboté par la loi de finances 2025, avec - 5 % de sa subvention, passant sous les 20 millions d'euros (13).

Réformer le CNM et éviter les conflits d'intérêts

Dans son rapport, la Cour des comptes avait prévenu le CNM de « *la nécessité d'une réforme de sa gouvernance et de son mode de fonctionnement* ». Parmi les griefs : le risque de « *conflits d'intérêts* » par la présence de professionnels dans les commissions spécialisées d'aides, comme ce fut le cas pour un « *refus d'aide en commission sur la base d'un parti pris contre un opérateur hostile à la taxe streaming* ». Pour y remédier, Jean-Baptiste Gourdin doit « *ouvrir les commissions spécialisées à des personnalités extérieures au secteur visé et en organisant une rotation annuelle [comme au CNL (14)] ou biannuelle de leurs membres* ». Des chaises musicales... @

Charles de Laubier

The Walt Disney Company se sent pousser des ailes avec Disney+, notamment en France face à Canal+

La major américaine du cinéma et de l'audiovisuel qu'est The Walt Disney Company – plus que centenaire – a présenté le 5 février les résultats financiers du premier trimestre de son année fiscale décalée 2025. En streaming, la rentabilité de Disney+, Hulu et ESPN+ s'améliore.



« Nos résultats de ce trimestre [octobre à décembre 2024, soit le premier trimestre de l'année fiscale 2025 qui sera clos fin septembre, ndlr] démontrent la force créative et financière de Disney [...]. Nous avons encore amélioré la rentabilité de nos activités de diffusion en streaming », s'est félicité Robert Iger (photo), PDG de la Walt Disney Company. Alors que le chiffre d'affaires sur son marché domestique (les Etats-Unis et le Canada) stagne, celui réalisé à l'international accuse une baisse à deux chiffres (- 31 % sur le premier trimestre).

151,5 millions d'abonnés au total

La plateforme de streaming Disney+ fait état, au 31 décembre 2024, de 124,6 millions d'abonnés payants, en baisse de - 1 % par rapport au trimestre précédent. Elle en compte cependant plus à l'international (54,4 %), devenu majoritaire, qu'aux Etats-Unis et au Canada confondus (45,6 %). Quant à l'autre service de streaming, Hulu, dont les contenus sont plus pour adultes (là où Disney+ propose plutôt un catalogue familial), il compte 56,3 millions d'abonnés, en hausse trimestrielle de + 3 %. Hulu est un pionnier de la VOD, qui fut cocréé en 2007 par AOL, NBCUniversal (racheté par Comcast), Yahoo et Myspace (repris par News Corp). News Corp cédera finalement à Disney en 2019 sa participation de 30 % dans Hulu que détenait sa filiale 21st Century Fox, laquelle fut revendue aussi Disney. C'est en novembre 2023 que Comcast cède à son tour sa participation dans Hulu à Disney, qui en devient ainsi le seul propriétaire (1). La troisième plateforme du groupe est ESPN+, dédiée aux sports. Détenue à 80 % par The Walt Disney Company et à 20 % par le groupe de médias Hearst Communications, elle compte 24,9 millions d'abonnés, en baisse trimestrielle de - 1 %.

Ainsi, au total, la firme de Burbank – où se trouve son siège social, à dix minutes en voiture d'Hollywood – compte 151,5 millions d'abonnés, soit moitié moins que son rival dans le streaming Netflix qui a annoncé en janvier 2025 avoir franchi les 300 millions d'abonnés dans le monde. Au-delà des publics visés (famille pour Disney+, adultes pour Hulu, sportifs pour ESPN+), la différence entre les trois plateformes de la major américaine réside dans le revenu mensuel moyen par abonné payant : il est de 7,55 dollars pour Disney+, bien en-deçà des 99,22 dollars pour Hulu, mais mieux que les 6,36 dollars de ESPN+, tous les trois en croissance trimestrielle

de respectivement 5 %, 4 % et 7 % (notamment en raison de hausses de tarifs d'abonnement). Malgré des coûts de programmation et de production trimestriels avoisinant les 3,6 milliards de dollars (62,7 % pour Hulu et 37,3 % pour Disney+), Robert Iger – « Bob » pour les intimes – assure donc que le streaming « améliore » sa rentabilité sans que l'on sache le résultat opérationnel de cette activité.

Selon les calculs de *Edition Multimédi@*, la Walt Disney Company a réalisé au premier trimestre de l'exercice en cours 11,6 % de son chiffre d'affaires en Europe, en hausse de 9,4 % sur un an. Au cours de son dernier exercice fiscal 2024 (clos le 28 septembre 2024), le chiffre d'affaires y a dépassé pour la première la barre des 10 milliards de dollars (à 11,2 milliards précisément) sur un total annuel global de 91,3 milliards de dollars. La France est un des pays européens les plus stratégiques pour la major d'Hollywood,



pas seulement pour son parc Disneyland Paris (détenu à 100 %), situé à Marne-la-Vallée (sur 5.200 hectares), mais aussi parce qu'elle vient de décrocher une avancée historique dans la chronologie des médias à la française. Le 29 janvier 2025 marque la date de signature de deux accords – l'un avec le cinéma français (2) et l'autre avec l'audiovisuel français (3) – qui propulse Disney+ à 9 mois après la sortie des nouveaux films en salles de cinéma, au lieu de 17 mois requis pour les plateformes de SVOD ne disposant pas d'accord de ce type (4). Premier à bénéficier de cette avancée sur Disney+ : le film américain « *Deadpool & Wolverine* » à partir du 25 avril prochain. De quoi rendre nerveux Canal+ qui était jusqu'alors le seul positionné à 6 mois en tant que premier pourvoyeur de fonds historique du 7^e Art français.

115 millions d'euros sur trois ans en France

En contrepartie, Disney s'est engagé à investir 115 millions d'euros sur trois ans dans l'achat ou le préachat d'au moins 70 films français (5). « Nous en sommes à notre 16^e production originale, nous avons déjà acquis une centaine de films français et nous avons également préacheté 23 longs métrages français. Nous allons accroître nos investissements en France de 5 points en consacrant désormais 25 % de notre chiffre d'affaires à la création française contre 20 % auparavant », révèle Hélène Etzi (photo du milieu), présidente de The Walt Disney Company France, dans une interview exclusive au *Film Français* (6). @

Charles de Laubier

Notes

(1) - <https://lc.cx/Hulu01-11-23>

(2) - <https://lc.cx/DisneyC290125>

(3) - <https://lc.cx/DisneyA290125>

(4) - Lire EM@336, p. 4

(5) - Sur ces 115 millions d'euros de Disney, 14 % des obligations iront au cinéma proprement dit et 11 % à l'audiovisuel.

(6) - <https://lc.cx/LeFilmFrançaisHE>

Le projet de **Digital Networks Act (DNA)** est sur les rails de la Commission européenne pour 2025

Le projet de règlement européen sur les réseaux numériques – le Digital Networks Act (DNA) qu'avait initié en 2023 Thierry Breton lorsqu'il était commissaire européen au marché intérieur – est à l'agenda 2025 de la nouvelle Commission européenne. Henna Virkkunen reprend le flambeau.



Le programme de travail de la Commission européenne pour 2025, présenté à Bruxelles le 11 février dernier, notamment au Parlement européen en vue de légiférer, est on ne peut plus clair : « *La condition préalable la plus importante pour une économie numérique prospère est une infrastructure numérique fiable et de grande capacité. Par conséquent, le règlement sur les réseaux numériques créera des possibilités d'exploitation et de prestation de services transfrontalières, renforcera la compétitivité de l'industrie et améliorera la coordination du spectre* [des fréquences, ndlr] ».

Notes

(1) - <https://lc.cx/CE-Work2025>

(2) - <https://lc.cx/AnnexesWorks25>

(3) - <https://lc.cx/Letter170924>

(4) - <https://lc.cx/HV-Nov2024>

Le DNA sera présenté à partir d'octobre 2025

Si le Digital Networks Act (DNA) n'est ainsi mentionné qu'en sixième page du programme de travail de la Commission européenne pour 2025, adopté le 11 février (1), ce projet de règlement sur les réseaux numériques est bien parmi les priorités de la présidente Ursula von der Leyen, laquelle a entamé son second mandat « 2024-2029 » il y a maintenant trois mois. Dans les annexes de ce programme de travail des commissaires européens pour l'année en cours, ce futur texte législatif controversé apparaît bien dans la liste de travail mais pas sur fond bleu, couleur choisie par Bruxelles pour désigner justement les sujets contribuant aux nouveaux objectifs de « *simplification* » et de « *réduction de la bureaucratie inutile* » que recherche désormais Bruxelles pour « *réduire les charges administratives et simplifier les règles de l'UE* ». Dans ces annexes (2), l'on apprend que – à défaut d'être donc « *simplificatrice* » – cette future loi sur les réseaux numériques, « *y compris l'évaluation d'impact* », sera bien présentée cette année, au quatrième trimestre 2025.

Mais faire adopter ce DNA par le Parlement européen n'est pas gagné d'avance, en raison notamment d'une mesure controversée qui consisterait à instaurer une « *contribution équitable* » (*network fees* ou *fair share*). Celle-ci serait versée par les grandes plateformes numérique – les Gafam – aux opérateurs télécoms – les « *telcos* » – pour emprunter les réseaux de ces derniers. Les opposants à cette mesure craignent que cet « *Internet à péage* » ne remette en cause au passage le principe de neutralité d'Internet. Autre sujet sensible : l'harmonisation des fréquences mobiles afin de faciliter la création

d'infrastructures paneuropéennes – notamment en prévision de la 6G. Bien que cet objectif ne soit pas explicitement fixé pour favoriser la consolidation des opérateurs télécoms, il pourrait y contribuer fortement, quitte à relancer le débat du passage de quatre à trois opérateurs mobiles dans chacun des Vingt-sept.

En tout cas, le DNA est bien à l'agenda 2025 d'Ursula von der Leyen (« *UVDL* ») qui l'a confirmé à sa vice-présidente Henna Virkkunen (*photo*), en charge de la souveraineté, sécurité et démocratie technologiques, dans sa lettre de mission datée de septembre 2024 : « *Je veux, a écrit l'Allemande UVDL à la Finlandaise Henna Virkkunen, que vous fassiez progresser les travaux de la Commission européenne pour améliorer l'accès à une connectivité sûre, rapide et fiable, dans le cadre d'une stratégie plus large pour l'informatique collaborative connectée. A cette fin, vous devriez travailler sur un nouveau règlement sur les réseaux numériques* ["Digital Networks Act" dans le texte, ndlr] *pour aider à stimuler le haut débit sécurisé, fixe et sans fil. Vous devrez encourager les investissements dans l'infrastructure numérique* » (3).

Henna Virkkunen a déjà fait sien le DNA lancé par Thierry Breton. La présidente de la Commission européenne n'exclut pas une redevance payée par les Gafam aux « *telcos* » et se dit favorable à la consolidation des opérateurs télécoms en Europe. Dans ses réponses de novembre 2024 au Parlement européen, où elle a été auditionnée pour que sa nomination soit approuvée par les eurodéputés (4), elle n'a pas éludé la question : « *Il y a un nombre croissant d'acteurs dans l'économie des réseaux et un débat animé. Ce débat ne devrait pas se réduire à une simple discussion sur les redevances de réseau. Il devrait s'agir de la façon dont les différents acteurs contribuent à un écosystème de communication dynamique et novateur, basé sur des règles du jeu équitables* ».

Rapports Letta et Draghi, et « *livre blanc* »

Sur la perspective d'une éventuelle consolidation des opérateurs télécoms en Europe, Henna Virkkunen a aussi prévenu les eurodéputés, sans pour autant prononcer le mot qui fâche de « *consolidation* » : « *Nous devons encourager les investissements dans les infrastructures numériques et achever le marché unique. Cela placera l'Europe à l'avant-garde de la prochaine génération d'infrastructures numériques, sûres et intelligentes, y compris la 6G,*

dans le cadre de la transformation industrielle propre ». Elle se réfère pour y parvenir aux rapports Letta [5] et Draghi [6] remis à UVDL respectivement en avril 2024 et en septembre 2024, le premier sur « l'avenir du marché unique » [7], le second sur « l'avenir de la compétitivité globale de l'UE » [8]. Ces deux rapports préconisent la consolidation des opérateurs télécoms « pour obtenir des taux d'investissement plus élevés en matière de connectivité » et « afin de créer un véritable marché unique » (rapport Draghi), ou encore « pour réaliser des économies d'échelle » et « réduire les coûts et favoriser l'innovation » (rapport Letta). Cela va justement dans le sens des opérateurs télécoms historiques européens qui appellent de leurs vœux – via notamment l'Etno [9], leur lobby bruxellois – cette consolidation. En France, le débat d'un passage à trois opérateurs télécoms au lieu de quatre perdure depuis des années, avec Orange et SFR (Altice) qui en rêvent [10].

Le livre blanc « télécoms » approuvé fin 2024

Un pas décisif a été franchi le 6 décembre 2024, lors du Conseil européen des télécoms qui a réuni les ministres concernés des Vingt-sept, lesquels ont approuvé le livre blanc de la Commission européenne intitulé « Comment maîtriser les besoins de l'Europe en matière d'infrastructures numériques ? ». Dans ses conclusions [11], le Conseil européen ouvre officiellement mais prudemment la voie à la consolidation des opérateurs télécoms : « Une consolidation autorisée induite par le marché pourrait, à condition qu'il y ait une concurrence effective sur le marché concerné, créer des économies d'échelle au niveau des réseaux de communications électroniques dans l'UE et ouvrir ainsi de nouvelles possibilités aux acteurs du marché ».

Tout en mettant en garde : « La consolidation devrait être évaluée par les autorités compétentes en tenant compte de son incidence potentielle sur le maintien et le développement d'une concurrence effective sur le marché concerné ». Pour justifier la perspective d'une consolidation du marché européen des télécoms, la Commission « von der Leyen I » (photo ci-dessus) dressait dans le livre blanc proprement dit [12], présenté le 21 février 2024, le panorama suivant : « Alors que l'UE compte une cinquantaine d'opérateurs de réseau mobile et plus d'une centaine d'opérateurs de réseau fixe, seuls quelques opérateurs européens (Deutsche Telekom, Vodafone, Orange, Iliad et Telefónica, par exemple) sont présents sur plusieurs marchés nationaux. S'agissant des marchés de la téléphonie mobile, considérés du point de vue des services, seize Etats membres ont trois opérateurs de réseaux mobiles ; neuf en ont quatre, et deux en ont cinq ». Ce livre blanc



« Infrastructures numériques » souligne en outre que « les prix du haut débit mobile et fixe sont généralement plus bas dans l'UE qu'aux Etats-Unis pour la grande majorité des tarifs, ce qui apporte d'importants avantages à court terme aux consommateurs ». Faut-il pour autant mettre un terme à cette avancée en réduisant le nombre d'opérateurs télécoms dans chaque Etat membre ? La Commission européenne se garde bien de répondre à cette question.

Concernant cette fois le projet de « contribution équitable » évoquée pour la première fois par la Commission européenne il y a deux ans, dans sa « consultation exploratoire sur l'avenir du secteur des communications électroniques et de ses infrastructures » [13], ni le livre blanc de la Commission européenne ni les conclusions du Conseil européen sur le même livre blanc ne parlent de cette hypothèse – trop sensible – de *network fees* (ou de *fair share*). Les résultats de la consultation exploratoire, publiés le 10 octobre 2023 [14], confirment cependant que certains acteurs – sans citer d'opérateurs télécoms – souhaitent cette « taxe » auxquels les Gafam seraient soumis au profit des « telcos », ne serait-ce que

pour financer l'« obligation de service universel » (OSU) : « Ceux qui ont suggéré d'élargir la portée des sources de financement, ont indiqué qu'une contribution équitable d'un plus grand nombre de fournisseurs assurerait de meilleurs services aux consommateurs. Ils ont fait valoir que les entités bénéficiant d'un accès au réseau devraient supporter les coûts de son développement et que les contributions pourraient être

calculées sur la base de critères définis et proportionnés, par exemple la taille et le chiffre d'affaires de l'opérateur, le trafic généré, etc. ». Le financement du service universel (OSU), laquelle vise à garantir que le secteur public fournisse le téléphone et l'accès haut débit à Internet à tous les consommateurs européens et à un prix abordable, cristallise donc le débat autour de cette « contribution équitable ».

Une « taxe Gafam » pour le service universel ?

A la consultation de 2023, les répondants sont partagés : « Certains ont indiqué que l'OSU [obligation de service universel] devrait continuer à être financée par le budget général des pouvoirs publics [l'Etat, ndlr], tandis que d'autres ont estimé que l'OSU devrait être financée par les fournisseurs d'ECN [electronic communication networks, ou « telcos », ndlr] ». Voir par les Gafam qui utilisent les réseaux... Or, est-il rapporté, « un fournisseur de contenu a fait remarquer que les contributions directes à l'OSU de son secteur seraient préjudiciables aux investissements dans la production de contenu ». @

Charles de Laubier

Notes

(5) - Lire « La future Commission européenne est appelée à faciliter la consolidation du marché unique des télécoms », EM@320, p.1 et 2.

(6) - Lire « Le rapport Draghi accable l'Europe sur son digital », EM@328, p. 3.

(7) - <https://lc.cx/ReportEnricoLetta>

(8) - <https://lc.cx/Draghi09-09-24>

(9) - European Telecommunications Network Operators' Association (Etno).

(10) - Lire EM@306, p.3.

(11) - <https://lc.cx/Reso>

(12) - <https://lc.cx/Reso>

(13) - <https://lc.cx/Consultation23-02-23>

(14) - <https://lc.cx/Résultats10-10-23>

« DeFi » et « NFT » en Europe : des évolutions réglementaires attendues, sans brider l'innovation

Avec la finance décentralisée (DeFi) et les jetons non fongibles (NFT), l'Union européenne n'a pas fait le tour des crypto-actifs. Le règlement MiCA – applicable depuis peu – devra évoluer pour prendre en compte ces innovations, à la lumière du rapport que prépare la Commission européenne.

Par Marta Lahuerta Escolano, avocate associée, et Diane Richebourg, avocate, Jones Day*



Au lendemain de l'entrée en application du règlement européen sur les marchés de crypto-actifs (MiCA [1]), l'Autorité bancaire européenne (ABE) et l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) ont publié – en janvier 2025 – un rapport conjoint portant sur les « développements récents en matière de crypto-actifs » [2], contribution qui sera intégrée au rapport plus large que la Commission européenne doit soumettre au Parlement européen et au Conseil de l'Union européenne avant le 31 mars 2025.

Réglementer la DeFi, « phénomène de niche » ?

En effet, le législateur européen a pris soin, dans le MiCA [3], d'identifier pas moins de quatre sujets sur lesquels « la Commission [européenne], après avoir consulté l'ABE et l'AEMF, présente un rapport [...] sur les dernières évolutions intervenues en matière de crypto-actifs, en particulier dans des domaines qui ne sont pas abordés dans le présent règlement, accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative », à savoir notamment la finance décentralisée (DeFi), les prêts et emprunts de crypto-actifs ou encore les crypto-actifs uniques et non fongibles dits NFT [4].

Dans le rapport « ABE-AEMF », seuls les deux premiers sujets sont analysés, laissant les NFT pour des discussions et réflexions ultérieures. Le règlement MiCA, qui marque une première étape importante en matière de régulation de crypto-actifs, devrait très vite être complété et accompagné par des évolutions réglementaires au niveau européen, lesquelles sont d'ores et déjà attendues afin de répondre aux différentes évolutions et innovations dans ce secteur. Le premier apport, non négligeable, du rapport ABE-AEMF est que des définitions sont apposées sur différents concepts, définitions qui pourront être celles retenues aux termes d'une future réglementation. La DeFi est ainsi définie comme « un système d'applications financières construit sur des réseaux de type blockchain qui vise à reproduire certaines des fonctions du système financier traditionnel de manière ouverte et sans autorisation, supprimant ainsi les intermédiaires financiers traditionnels et institutions centralisées » [5]. Ce rapport souligne ensuite que la DeFi reste un « phénomène de niche » [6], dès lors que seule-

ment 4 % de la valeur totale mondiale du marché des crypto-actifs seraient « bloqués » (sous gestion) dans des protocoles DeFi. Malgré la « marginalité » du secteur de la DeFi, le rapport insiste néanmoins sur les risques principaux que des protocoles DeFi peuvent représenter, identifiant ainsi les enjeux d'une réglementation sur le sujet :

- **La cybersécurité.** Les protocoles restent vulnérables aux cyberattaques notamment en raison de failles potentielles dans le code des *smart contracts* utilisés, le nombre de cyberattaques de protocoles DeFi et la valeur des crypto-actifs volés ayant évolué en corrélation avec la taille du marché de la DeFi. A cet égard, l'ACPR [7] avait d'ores et déjà considéré qu'il était « souhaitable d'édicter des mesures relatives à la fiabilité des infrastructures blockchain sur lesquelles la DeFi – ou d'autres formes de finance tokenisée – seraient amenées à se développer, d'élaborer des règles – par exemple de certification – adaptées à la nature et au fonctionnement des smart contracts, et de définir des règles de gouvernance et de conduite des opérations permettant d'assurer une protection adéquate des utilisateurs de la DeFi » [8].

- **La lutte contre le blanchiment d'argent** et le financement du terrorisme (LCB-FT). Le rapport relève que les flux sur les bourses décentralisées représentent 10 % des volumes de transactions cryptographiques dans le monde, créant d'importants risques de LCB-FT autour des protocoles DeFi. En effet, l'absence de procédures et de contrôles adéquats des utilisateurs et des flux ne peut qu'accroître le risque en la matière.

Ces risques, qui ne sont pas nouveaux pour l'écosystème financier, pourraient ne pas appeler une réglementation séparée et spécifique à la DeFi.

Superviser sans brider la décentralisation

Les risques de cybersécurité spécifiques à la DeFi pourraient plutôt être encadrés (si ce n'est pas déjà fait pour certains risques) par intégration à une deuxième version du règlement européen sur « la résilience opérationnelle numérique », dit « DORA » [9], applicable depuis le 17 janvier 2025. Quant aux risques de LCB-FT, si tant est qu'ils soient spécifiques, ils pourraient être facilement intégrés et remédiés par l'arsenal de textes applicables en la matière

Notes

(1) - <https://lc.cx/MiCA-31-05-23>

(2) - <https://lc.cx/EBA-ESMA-MiCA>

(3) - Art. 142 du MiCA.

(4) - Les transferts de jetons de monnaie électronique ne seront pas abordés dans cet article de presse.

(5) - P.5 du rapport EBA-ESMA.

(6) - Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

– notamment les directives anti-blanchiment d'argent. L'un des plus grands enjeux pour réguler la DeFi reste sa structure décentralisée puisque, contrairement aux services financiers traditionnels, il n'existe pas de « point central de contrôle ». Le législateur européen devra donc réfléchir à des mécanismes de supervision qui ne brident pas la décentralisation, tout en garantissant un niveau acceptable de sécurité et de conformité.

Prêt, emprunt et staking de crypto-actifs

Rappelons tout de même qu'une partie des activités et services réalisés de manière décentralisée est d'ores et déjà couvert par le règlement MiCA qui s'applique « aux personnes physiques et morales et à certaines autres entreprises ainsi qu'aux services et activités sur crypto-actifs qu'elles exercent, qu'elles fournissent ou qu'elles contrôlent, directement ou indirectement, y compris lorsqu'une partie de ces activités ou de ces services est réalisée de manière décentralisée » (10).

La future réglementation ne devra donc concerner « que » les services fournis de manière entièrement décentralisée à savoir sans aucun intermédiaire, ou sans émetteur identifiable dans le cadre d'une émission de crypto-actifs de type crypto-monnaies « natives » (11). Précisons en outre que MiCA s'est limité à exclure « le prêt et l'emprunt de crypto-actifs, y compris de jetons de monnaie électronique » (12), renvoyant au droit national applicable le cas échéant. Une fois de plus, les définitions émises dans le rapport ABE-AEMF méritent d'être soulignées pour ces trois notions : de prêt, d'emprunt et de *staking* de crypto-actifs. Le rapport analyse ensuite les principaux types et caractéristiques typiques des modèles économiques observés sur le marché, sous des formes centralisées et décentralisées. Sans identifier à ce jour de risque systémique sur ces sujets, le rapport présente et évalue les risques spécifiques associés à chacune de ces trois opérations, tels que la protection des investisseurs (notamment du fait de l'effet de levier excessif et des asymétries d'information, voire de l'insuffisance de précisions sur les frais, les taux d'intérêt payés, les rendements, les garanties, etc.), les risques de marché ou opérationnels ou encore l'exposition aux risques de LCB-FT (blanchiment d'argent et financement du terrorisme). Si cela s'avérait opportun, ces services pourraient facilement être intégrés dans une deuxième version de MiCA.

En tout état de cause, le rapport ABE-AEMF souligne que ces services, au sein de l'Union européenne, sont d'ores et déjà proposés par un certain nombre de prestataires de services sur crypto-actifs, eux-mêmes régulés et soumis à des obligations notamment en matière de LCB-FT.

Qu'en est-il des NFT ?

MiCA a expressément exclu de son champ d'application certains crypto-actifs et notamment les « crypto-actifs qui

sont uniques et non fongibles avec d'autres crypto-actifs, y compris l'art numérique et les objets de collection numériques » ou encore les « crypto-actifs représentant des services ou des actifs corporels qui sont uniques et non fongibles, tels que les garanties des produits ou les biens immobiliers » (13). Afin d'exclure les jetons non fongibles, le MiCA procède à une définition assez précise des crypto-actifs qui doivent être qualifiés comme tels, en indiquant par exemple que « la seule attribution d'un identifiant unique à un crypto-actif ne suffit pas en soi pour le classer comme unique et non fongible » et que « pour que le crypto-actif soit considéré comme unique et non fongible, il convient que les actifs ou les droits représentés soient également uniques et non fongibles », privilégiant, comme toujours, le fond par rapport à la forme que prendrait le crypto-actif. Il pourrait être opportun d'étendre ou d'ajuster la réglementation pour que ces NFT soient encadrés, notamment afin d'éviter le « vide juridique » qui peut être source d'insécurité et d'incompréhension.

Par ailleurs, l'enjeu de la protection des utilisateurs-consommateurs et de lutte contre les fraudes (faux projets, escroqueries, etc.) reste primordial en cette matière. Intégrer les NFT à une deuxième version de MiCA pourrait permettre de mettre en place des procédures de vérifications des créateurs de NFT, offrant de meilleures garanties sur l'authenticité de ces derniers. Par ailleurs, une clarification des droits de propriété spécifiques aux NFT serait la bienvenue dès lors que persiste une certaine confusion entre la possession du NFT en tant qu'objet numérique et les droits de propriété intellectuelle susceptibles d'être rattachés à l'œuvre ou au bien sous-jacent, bien que ce sujet ne soit pas directement lié à MiCA (et ne serait *a priori* pas traité dans ce cadre). A l'instar de la DeFi, l'équilibre entre réglementation et innovation est subtil, d'autant plus que, par nature, les NFT reposent sur une grande flexibilité créative.

Ne pas freiner l'innovation dans les NFT

Une réglementation trop restrictive pourrait freiner l'innovation, en particulier dans des domaines comme l'art numérique et le divertissement. Une autre difficulté tient à la nature très protéiforme des NFT lesquels couvrent un large éventail d'applications. Une réglementation, par essence générale, pourrait ne pas tenir compte de la diversité des projets et des modèles d'affaires, rendant les règles inapplicables ou inefficaces. En ce sens, une réglementation par le biais des *smart contracts* utilisés, notamment via leur certification tel que suggéré par l'ACPR, pourrait être une solution adéquate. @

* Les observations et opinions exprimées dans le présent article sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions du cabinet d'avocats dans lequel ils exercent.

Notes

(7) - « Niche phenomenon » dans le texte.

(8) - <https://lc.cx/ACPR-DeFi>

(9) - <https://lc.cx/Dora-14-12-22>

(10) - Considérant 22 de MiCA.

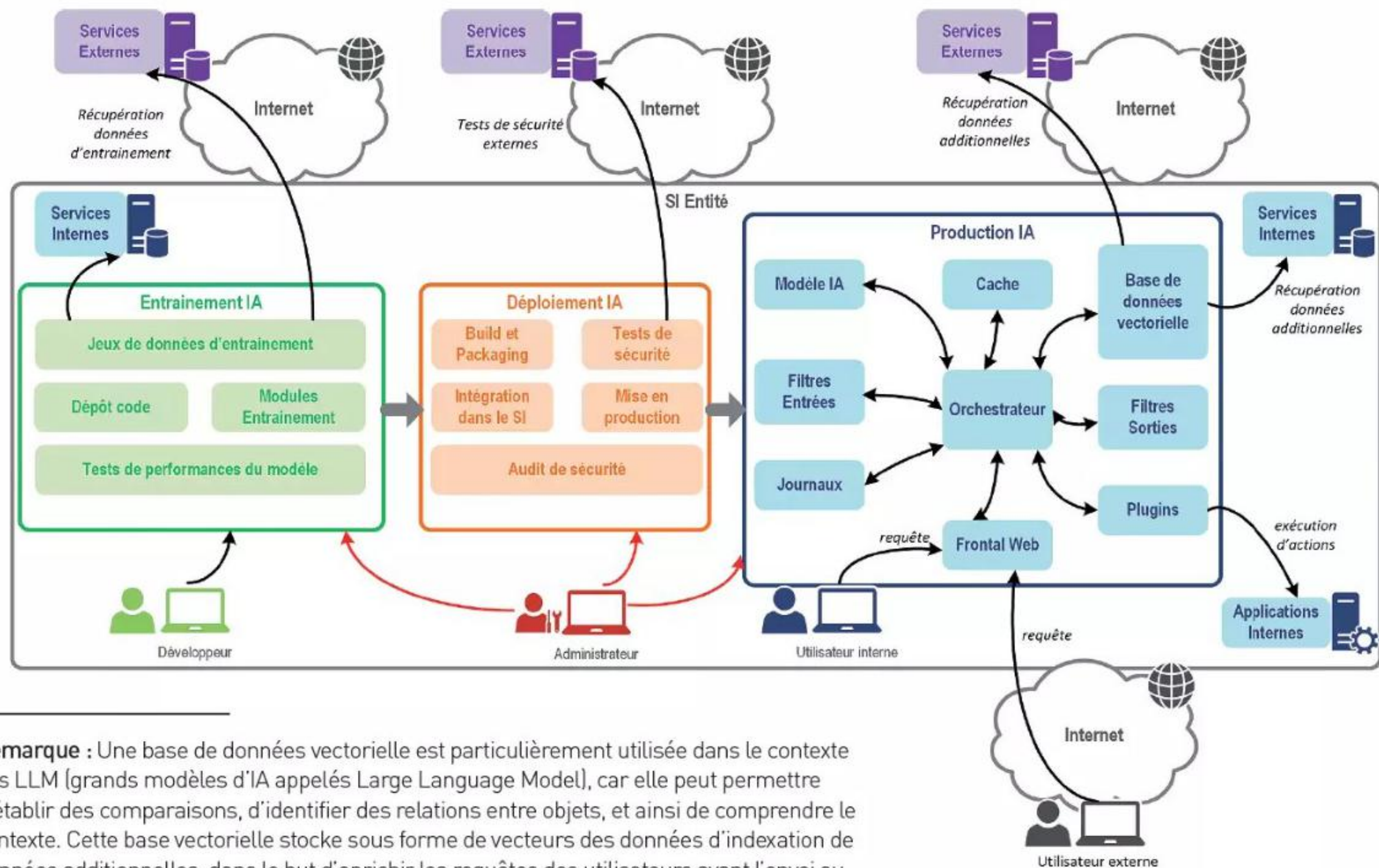
(11) - En revanche, un prestataire de services sur crypto-actifs qui fournirait des services sur de tels crypto-actifs « sans émetteur identifié » relève bien du champ d'application de MiCA.

(12) - Considérant 94 de MiCA.

(13) - Considérants 10 et 11 de MiCA ainsi que l'article 2.

Intelligence artificielle

Architecture d'un système d'IA générative (exemple)



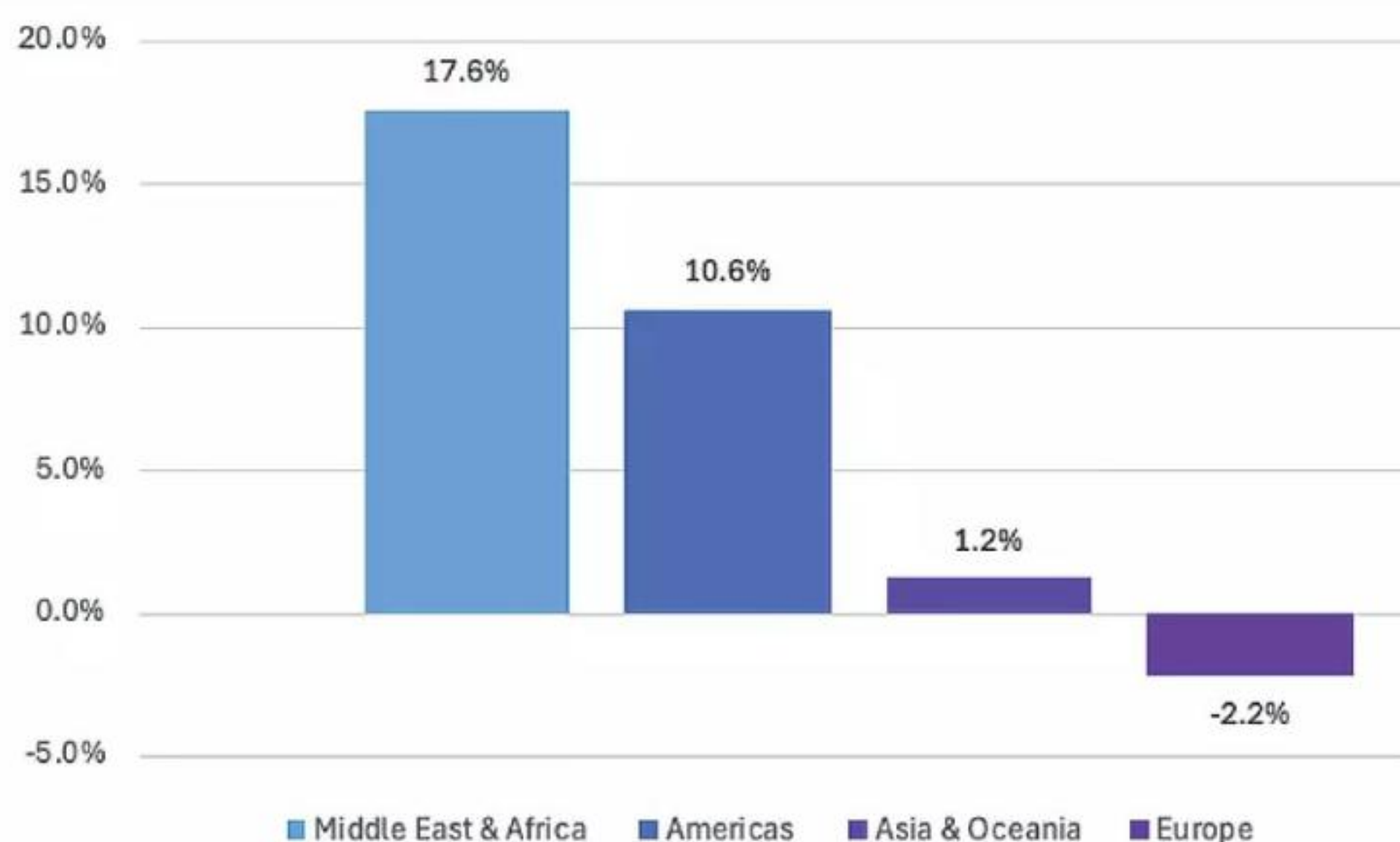
Remarque : Une base de données vectorielle est particulièrement utilisée dans le contexte des LLM (grands modèles d'IA appelés Large Language Model), car elle peut permettre d'établir des comparaisons, d'identifier des relations entre objets, et ainsi de comprendre le contexte. Cette base vectorielle stocke sous forme de vecteurs des données d'indexation de données additionnelles, dans le but d'enrichir les requêtes des utilisateurs avant l'envoi au modèle. Elle peut être construite à partir de sources de données internes à l'organisation ou externes depuis des sources partenaires.

Consulter : Rapport « Sécurité des IA génératives » de l'Anssi daté de février 2025
<https://lc.cx/IA>

Source :
Edition Multimédia,
d'après l'Anssi.

MVNO

Croissance des abonnés aux opérateurs mobiles virtuels d'ici 2029 (moyenne annuelle en %)



Remarque : Le nombre d'abonnements dans le monde entier va croître à un taux de 3,6 % en moyenne annuelle entre 2023 et 2029, soit à un taux de croissance annuelle moyenne qui sera plus du double des 1,6 % prévus pour les abonnements mobiles personnels dans le monde au cours de la même période. En Europe, les abonnements aux MVNO vont se contracter au cours des prochaines années, comme c'est le cas déjà en France (voir EM@337, p. 10), en raison de différents facteurs tels que le rachat de MVNO par des opérateurs mobiles en place, la concurrence des sous-marques *low-cost* lancées par des opérateurs mobiles, et parce que certains MVNO ont décidé de déployer leurs propres réseaux mobiles.

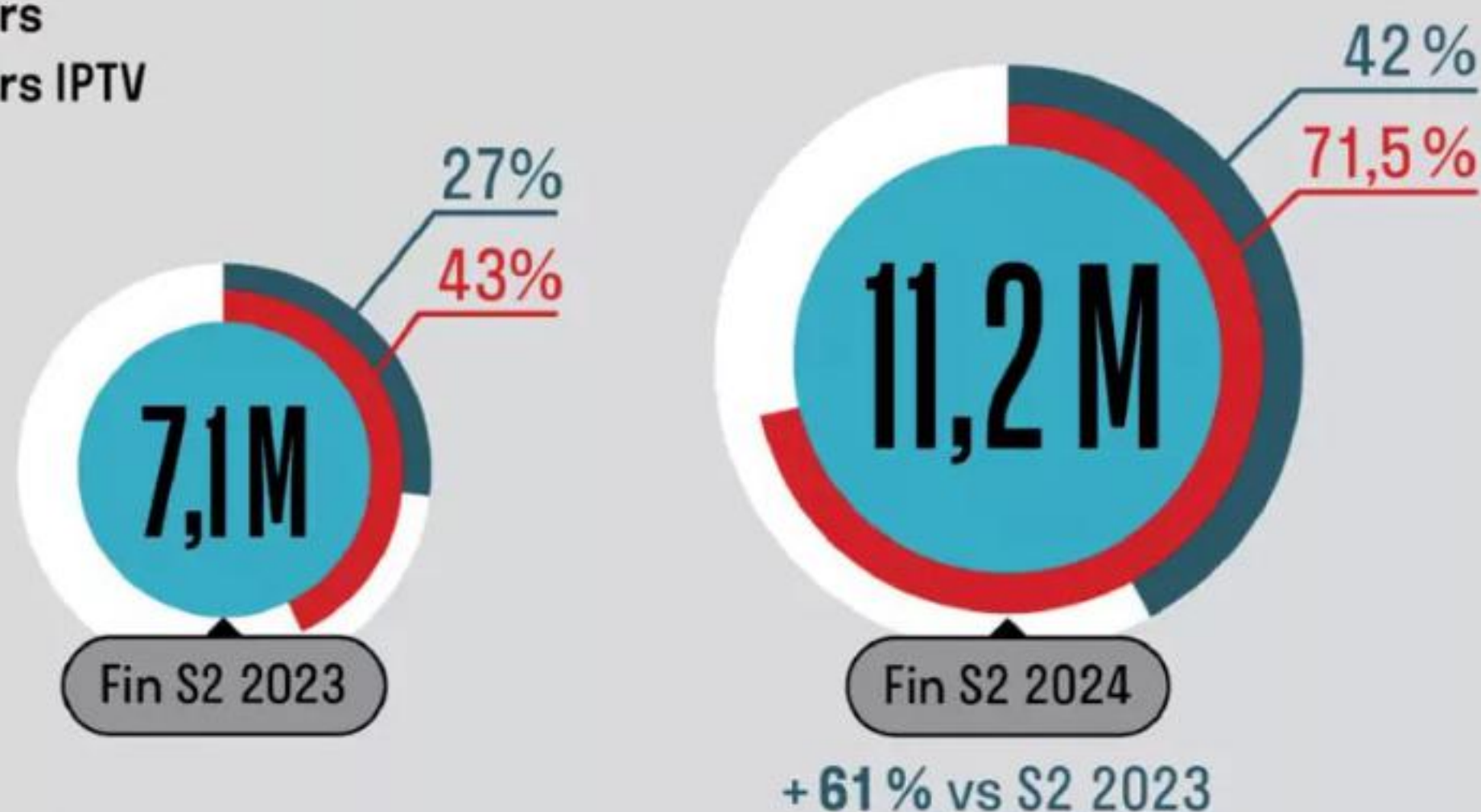
Source : Edition Multimédia, d'après Omdia.

La photocopie non autorisée est un délit. Pour les abonnements : 01 39 15 62 15 (EM@). Pour les reproductions : 01 44 07 47 70 (CFC).

Télé & Pub

Evolution du parc de la TV segmentée en France (au 31 décembre 2024 ; M = millions)

- Nombre de foyers éligibles*
- En % des foyers
- En % des foyers IPTV



Période constatée : année 2024
*Techniquement adressables et optinés

Observation : Avec une croissance sur un an de 61 % en 2024, la TV segmentée atteint 11,2 millions de foyers éligibles en France. Au total sur l'an dernier, il y a eu 1,6 milliard de « substitutions » (le fait de remplacer des publicités nationales par des publicités ciblées), dont 53 % via de la data-géolocalisation et 19 % en publicité programmatique.

Rappel : La publicité TV segmentée permet une diffusion publicitaire personnalisée au niveau de chaque foyer. Les solutions digitales utilisées par les annonceurs diffusent différentes publicités pour un spot donné. Cette pratique de ciblage, après *opt-in* du téléspectateur, est autorisée en France depuis août 2020.

Remarque : Avec la montée en puissance des « box » éligibles chez les opérateurs historiques (Bouygues Telecom, Orange, SFR) et avec l'arrivée de Free en février 2024, le nombre de foyers « adressables » a connu une forte augmentation l'an dernier. L'objectif initial des 10 millions de foyers éligibles pour 2025 a ainsi été atteint avec un an d'avance.

Source : Edition Multimédia, d'après l'Af2m et le SNPTV.

Radio

Le « Top 10 » des radios digitales et webradios en France (en janvier 2025)

Rang	Marques	Écoutes actives France	Durée d'Écoute France (en h.)	Durée d'Écoute moyenne France	Écoutes actives Monde	Durée d'Écoute Monde (en h.)	Durée d'Écoute Monde (en h.)	Nb Radios
1	France Inter	39 064 268	21 395 660	0h 32m 52s	43 841 943	23 663 199	0h 32m 23s	2
2	RMC	24 226 248	14 778 741	0h 36m 36s	26 869 972	16 306 529	0h 36m 25s	1
3	Franceinfo	20 730 582	10 066 904	0h 29m 8s	25 510 737	12 137 486	0h 28m 33s	1
4	RTL	16 832 552	15 162 700	0h 54m 3s	19 269 666	16 995 778	0h 52m 55s	1
5	NRJ	13 592 639	10 811 147	0h 47m 43s	21 645 403	17 108 444	0h 47m 25s	499
6	Europe 1	10 687 632	7 589 435	0h 42m 36s	12 345 574	8 681 100	0h 42m 11s	7
7	Nostalgie	10 641 720	10 765 061	1h 00m 42s	12 727 892	12 619 996	0h 59m 29s	107
8	FIP	9 769 239	9 438 679	0h 57m 58s	13 340 058	12 501 334	0h 56m 14s	12
9	Skyrock	7 585 492	3 638 410	0h 28m 47s	9 134 978	4 324 143	0h 28m 24s	14
10	ici (ex-France Bleu)	7 348 011	5 472 303	0h 44m 41s	8 166 789	5 898 218	0h 43m 20s	47

Audience : En janvier 2025, près de 195 millions d'heures d'écoute de la radio via les terminaux connectés ont été certifiées au global, dont 164 millions d'heures en France, ce qui représente près de 281 millions de « sessions » d'écoutes actives dans le monde, dont 234 millions réalisées en France.

Source : Edition Multimédia d'après l'ACPM.

f Rejoignez EM@ sur facebook
en cliquant sur le bouton
"S'abonner" : <https://lc.cx/FbEMa>

X Rejoignez EM@ sur l'ex-twitter
en cliquant sur le bouton "Suivre" :
<https://x.com/c2laubier>

Agenda & Partenariats

• **Le Mobile World Congress** (alias MWC Barcelona) – grand-messe internationale consacrée aux smartphones et à la mobilité – se tiendra du 3 au 6 mars 2025, organisé à la Fira Gran Via de Barcelone (Espagne) par l'association mondiale des opérateurs mobiles GSMA. Avec en parallèle le **4YFN** (4 Years From Now) dédié aux start-up.

Renseignements : www.mwcbarcelona.com

• Les salons **i-Expo** (41^e édition), **E-Learning Expo** (31^e édition) et **Documation** (30^e édition), organisés par Infopromotions, auront lieu en parallèle du 19 au 20 mars 2025 à Paris Porte de Versailles.

Renseignements : www.i-expo.net, www.e-learning-expo.com et www.documation.fr

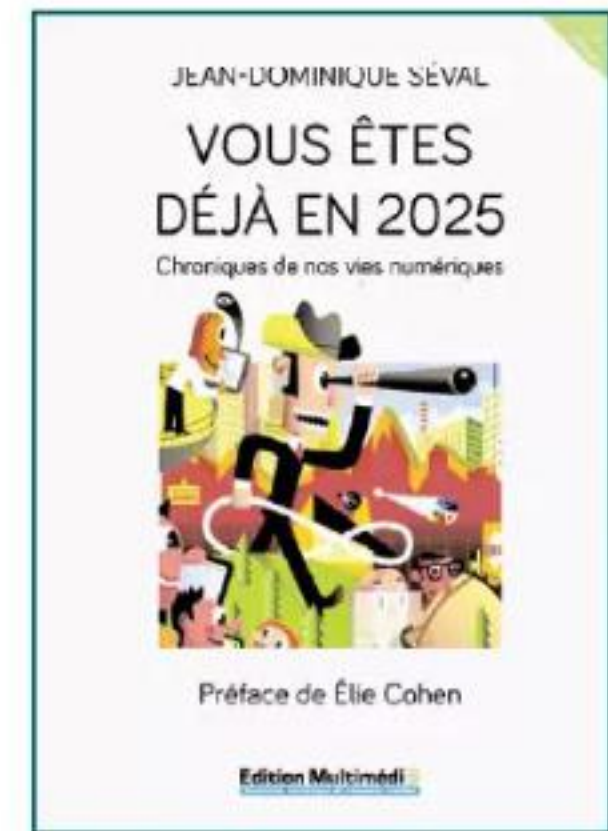
• **Edition Multimédi@** est partenaire de la **6^e Paris Blockchain Week** (dont le PBW Startup Village et un Investors Day le 10 avril), organisée par Chain Of Events du 8 au 10 avril 2025 au Carrousel du Louvre à Paris. Renseignements et inscriptions : www.parisblockchainweek.com

LIVRE DISPONIBLE 2^e édition

Préface de Elie Cohen,
économiste

En librairie et en ligne
(broché ou ebook)

Présentation et sommaire :
<http://lc.cx/2025-2e>



• **Le 78^e Festival de Cannes** se déroulera du 13 au 24 mai 2025, avec la 2^e édition de la « **Compétition immersive** » (œuvres de réalité virtuelle, de réalité mixte, de vidéo mapping et holographiques), organisé par l'AFFIF. Se tient parallèlement le **Marché du Film**, du 13 au 21 mai. Pour tout renseignement : festival-cannes.fr, marchedu-film.com et competitionimmersive.festival-cannes.com

Bulletin d'abonnement

OUI, je désire m'abonner à **Edition Multimédi@**

et je choisis mon offre
(cocher la case de votre choix)

☐ 1 an - 22 N°
1.200 €

☐ 6 mois - 12 N°
649 €

☐ 3 mois - 6 N°
399 €



NOM : Prénom :

Fonction : SOCIÉTÉ :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone (ligne directe) : Télécopie :

E-MAIL : Mobile :

Je règle la somme TTC* de : ☐ 1.225,20 euros (22 N°) ☐ 662,63 euros (12 N°) ☐ 407,38 euros (6 N°)

* TVA "presse" à 2,10 % ; règlement par ☐ chèque à l'ordre de Edition Multimédia (23 rue Corneille, 78360 Montesson, France) ; ☐ envoyez-moi une facture.
ou par ☐ virement bancaire à EDITION MULTIMEDIA, IBAN : FR76 3000 4008 0400 0107 4096 736 BIC : BNPAFRPPCE

Date et signature obligatoires : Commande par e-mail : serviceabo@editionmultimedia.com

Sauf avis contraire de votre part, chaque numéro de *Edition Multimédi@* vous sera envoyé sur votre e-mail au format PDF dès le bouclage.
Vous recevrez ensuite par courrier postal la version imprimée de la publication bimensuelle (un lundi sur deux).

Conformément à la loi « Informatique et libertés », vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des données vous concernant.

Prochain numéro de Edition Multimédi@ : Lundi 17 mars 2025

Edition Multimédi@ est une publication bimensuelle • Directeur de la publication et Rédacteur en chef : Charles de Laubier • E-mail : contact@editionmultimedia.com • Tél. : +33 (0)1 39 15 62 15 • Société éditrice : Edition Multimédia, SARL au capital de 10 000 € • Siret : 51890065900013 • TVA intracommunautaire : FR11518900659 • Dépôt légal : 2025 • Siège social : 23, rue Corneille, 78360 Montesson, France • Abonnements : +33 (0)1 39 15 62 15 ou serviceabo@editionmultimedia.com • Prix de l'abonnement annuel (PDF ou papier) : 1.200 € HT (TVA 2,10 %), soit 1.225,20 € TTC • Prix du numéro : 90 € HT • Publicité et partenariat [nous contacter] : +33 (0)1 39 15 62 15 • Reproduction interdite sans autorisation • Impression : Cadran • Maquette : Séverine Coatalen Dubut • Commission paritaire : 0218 I 90407 • ISSN : 2105-6064 • Edition Multimédia® est une marque déposée.